

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

2^{da}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 806

16 de octubre de 2025

Presentado por el señor *Rosa Ramos*

Coautores las señoras Álvarez Conde, Barlucea Rodríguez; los señores Colón La Santa, González López; la señora Pérez Soto; el señor Reyes Berríos; la señora Roman Rodríguez; el señor Santos Ortiz; y la señora Soto Tolentino

Referido a las Comisiones de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos

LEY

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 58-2018, según enmendada, conocida como “Ley para Propiciar el Bienestar y Mejorar la Calidad de Vida de los Adultos Mayores”, con el propósito de armonizar los alcances del Programa “Empresarismo Master”, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), con los contemplados en el Subcapítulo E de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, y con los de cualquier otra ley aplicable, para que los adultos mayores tengan acceso a planes de incentivos y de financiamiento que les sirvan de apoyo para convertirse en empresarios y aportar al desarrollo económico de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico velar por los mejores intereses de la ciudadanía y promover los mecanismos apropiados y necesarios para maximizar el bienestar general del pueblo. Haciendo uso de su poder de reglamentación y en cumplimiento de su obligación de velar por el bienestar socio-económico del pueblo puertorriqueño, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, entiende necesario crear los mecanismos financieros apropiados, para agilizar y facilitar la creación de nuevas

empresas por adultos mayores, sin menoscabar las protecciones constitucionales y legales, con el fin central de promover el desarrollo económico, crear empleos y proveer un ambiente de seguridad socio-económica a nuestros ciudadanos.

Cabe destacar que, por virtud de la Ley 58-2018, según enmendada, conocida como “Ley para Propiciar el Bienestar y Mejorar la Calidad de Vida de los Adultos Mayores”, se estableció un denominado Programa “Empresarismo Master”, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Entre otras, esta iniciativa se desarrolló con el propósito de fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas que incentiven e impulsen la economía de la población de personas adultas mayores. A través de este, el DDEC les brinda todas las herramientas necesarias para que entidades sin fines de lucro, ya sean seculares o religiosas, les provean las ayudas necesarias para que puedan emprender sus propios negocios, creando nuevas PYMES. Por otra parte, el DDEC tiene la responsabilidad de fortalecer los servicios gubernamentales orientados a la capacitación profesional de las personas adultas mayores. De esta forma, promueve iniciativas de colocación de empleo en conjunto con el sector privado.

A su vez, se supone realice los esfuerzos necesarios para lograr una transición al mundo laboral para la población de personas adultas mayores. De igual forma, debe desarrollar iniciativas y proyectos dirigidos a asistir a esta población que busca empleo a identificar y conseguir oportunidades de trabajo, educación, adiestramiento y servicios de apoyo necesarios para ser exitosos en el mercado laboral, así como parear patronos con estas personas adultas mayores, de acuerdo con sus destrezas, en cumplimiento con la Ley de Innovación y Oportunidades en la Fuerza Laboral (*Workforce, Innovation & Opportunity Act, WIOA*, por sus siglas en inglés), y según los servicios provistos por el DDEC a través del Programa de Desarrollo Laboral. Además, debe orientar a los patronos privados, municipios e instrumentalidades gubernamentales sobre los beneficios que obtendrían al proveerles una experiencia laboral a las personas adultas mayores.

Asimismo, recientemente fue aprobada la Ley 175-2025, mediante la cual se enmendó el Subcapítulo E de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como el

“Código de Incentivos de Puerto Rico”, con el propósito de actualizarla de conformidad a la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, y para uniformar la política pública para el desarrollo empresarial intergeneracional y encomendar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) la implantación de la política pública establecida por el mencionado “Código de Incentivos”.

Por tanto, teniéndose en cuenta que, el Código de Incentivos de Puerto Rico ahora promueve y facilita el pleno desarrollo de los adultos mayores, por medio de la educación y capacitación de éstos para que puedan incorporarse a la fuerza laboral o convertirse en empresarios y aportar al desarrollo económico de Puerto Rico, nos parece adecuado armonizar las disposiciones contempladas en su Subcapítulo E, con las contenidas en la precitada Ley 58-2018, según enmendada, conocida como “Ley para Propiciar el Bienestar y Mejorar la Calidad de Vida de los Adultos Mayores”, donde se estableció un denominado Programa “Empresarismo Master”. De esta manera, promovemos uniformidad, coherencia y eficiencia en la aplicación de la política pública promulgada por el Gobierno de Puerto Rico, para que los adultos mayores desarrollen su potencial como emprendedores. A su vez, a fin de promover nuestro crecimiento económico, por medio de sus gestiones empresariales, asegurando así su bienestar y seguridad a largo plazo.

Los incentivos disponibles en la Ley 60, antes citada, junto a los beneficios incluidos en el Programa “Empresarismo Master”, instituido en virtud de la precitada Ley 58, permitirán el desarrollo de planes de financiamiento para la creación de Nuevas Empresas de Adultos Mayores, el cual se compondría de una alianza entre las instrumentalidades de la Rama Ejecutiva que servirán de apoyo al Adulto Mayor Empresario en el proceso de capacitación, incubación, financiamiento, entre otras, sujeto al compromiso del Adulto Mayor de establecerse y desarrollar nuevos negocios en Puerto Rico. Dichos planes deberán incluir: guías sobre el establecimiento de negocios en Puerto Rico; los incentivos disponibles para los adultos mayores; y toda la información necesaria

para orientar y facilitar la creación de nuevos negocios por Adultos Mayores. El Plan deberá ser publicado en las respectivas páginas de internet del DDEC y del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico.

Asimismo, y sujeto a los criterios de elegibilidad dispuestos por el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, vendría obligado a:

a) Desarrollar un programa especializado para atender las necesidades de financiamiento y asesoría financiera de los Adultos Mayores Empresarios. Este programa establecerá los parámetros para otorgar descuentos en los cargos y la tasa de interés correspondiente al financiamiento de Negocios Nuevos de Adultos Mayores. A los fines de proveer asesoría financiera a los Adultos Mayores Empresarios, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico y el Programa de Comercio y Exportación del DDEC, coordinarán la forma de brindar dichos servicios.

b) Crear un programa de inversión de capital de riesgo, el cual sirva como incentivo para el desarrollo de nuevos negocios. Este programa establecerá un Fondo Especial de Capital de Inversión como instrumento de apoyo para la creación de Negocios Nuevos por Adultos Mayores Empresarios. El Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico podrá establecer acuerdos dentro de este programa que le permita adquirir acciones y participación en las juntas directivas de los Negocios Nuevos que reciban fondos de este programa.

Sin duda, esta Ley se encuentra perfectamente alineada con la política pública que busca el desarrollo de actividades y acciones que contribuyan a mantener al máximo la capacidad de independencia física, mental y social posible de nuestros adultos mayores, dentro de su ámbito familiar y social. También, instrumenta la política pública dirigida a promover y facilitar el pleno desarrollo de los adultos mayores, por medio de la educación y capacitación de éstos para que puedan incorporarse a la fuerza laboral o convertirse en empresarios y aportar al desarrollo económico de Puerto Rico, según establecido en el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, tras la aprobación de la Ley 175-2025.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 58-2018, según enmendada, para
2 que lea como sigue:

3 “Artículo 3.- Creación de Programas.

4 Por la presente se ordena la creación de los siguientes programas en beneficio de
5 los adultos mayores:

6 A...

7 ...

8 H. “Empresarismo Master”, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y
9 Comercio (DDEC). Este programa tiene el propósito de fomentar la creación de
10 pequeñas y medianas empresas que incentiven e impulsen la economía de la población
11 de personas adultas mayores. A través de este, el Programa de Comercio y
12 Exportación, adscrito al DDEC, en coordinación el Banco de Desarrollo Económico
13 para Puerto Rico, deberá desarrollar un Plan de Financiamiento para el Desarrollo de
14 Empresas de Adultos Mayores, el cual comprenderá una alianza entre las
15 instrumentalidades de la Rama Ejecutiva que servirán de apoyo al Adulto Mayor
16 Empresario en el proceso de capacitación, incubación, financiamiento, entre otras,
17 sujeto al compromiso del Adulto Mayor de establecer y desarrollar nuevos negocios
18 en Puerto Rico. Dicho Plan deberá incluir: guías sobre el establecimiento de negocios
19 en Puerto Rico; los incentivos disponibles para los adultos mayores en conformidad
20 con el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, y con otras leyes aplicables; y toda la
21 información necesaria para orientar y facilitar la creación de nuevos negocios por

1 Adultos Mayores. El Plan deberá ser publicado en las respectivas páginas de internet
2 del DDEC y del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico.

3 Los adultos mayores que emprendan nuevos negocios en virtud de esta Ley
4 disfrutarán de los incentivos contemplados en el Subcapítulo E de la Ley 60-2019,
5 según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”. Sujeto a
6 los criterios de elegibilidad dispuestos por el Banco de Desarrollo Económico para
7 Puerto Rico, se le ordena:

8 a) Desarrollar un programa especializado para atender las necesidades de
9 financiamiento y asesoría financiera de los Adultos Mayores Empresarios. Este
10 programa establecerá los parámetros para otorgar descuentos en los cargos y la tasa
11 de interés correspondiente al financiamiento de Negocios Nuevos de Adultos
12 Mayores. A los fines de proveer asesoría financiera a los Adultos Mayores
13 Empresarios, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico y el Programa de
14 Comercio y Exportación del DDEC, coordinarán la forma de brindar dichos servicios.

15 b) Crear un programa de inversión de capital de riesgo, el cual sirva como incentivo
16 para el desarrollo de nuevos negocios. Este programa establecerá un Fondo Especial
17 de Capital de Inversión como instrumento de apoyo para la creación de Negocios
18 Nuevos de Adultos Mayores Empresarios. El Banco de Desarrollo Económico para
19 Puerto Rico podrá establecer acuerdos dentro de este programa que le permita
20 adquirir acciones y participación en las juntas directivas de los Negocios Nuevos que
21 reciban fondos de este programa.

1 En adición, a través del Programa de “Empresarismo Master”, aquí creado, se
2 brindarán todas las herramientas necesarias para que entidades sin fines de lucro, ya
3 sean seculares o religiosas, les provean las ayudas necesarias para que puedan
4 emprender sus propios negocios, creando nuevas PYMES. Por otra parte, el DDEC
5 tendrá la responsabilidad de fortalecer los servicios gubernamentales orientados a la
6 capacitación profesional de las personas adultas mayores. De esta forma, promoverá
7 iniciativas de colocación de empleo en conjunto con el sector privado. A su vez,
8 realizará los esfuerzos necesarios para lograr una transición al mundo laboral para la
9 población de personas adultas mayores. De igual forma, deberá desarrollar iniciativas
10 y proyectos dirigidos a asistir a esta población que busca empleo a identificar y
11 conseguir oportunidades de trabajo, educación, adiestramiento y servicios de apoyo
12 necesarios para ser exitosos en el mercado laboral, así como parear patronos con estas
13 personas adultas mayores, de acuerdo con sus destrezas, en cumplimiento con la Ley
14 de Innovación y Oportunidades en la Fuerza Laboral (*Workforce, Innovation &*
15 *Opportunity Act, WIOA*, por sus siglas en inglés), y según los servicios provistos por el
16 DDEC a través del Programa de Desarrollo Laboral. Además, deberá orientar a los
17 patronos privados, municipios e instrumentalidades gubernamentales sobre los
18 beneficios que obtendrían al proveerles una experiencia laboral a las personas adultas
19 mayores.

20 ...”

21 Sección 2.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra
22 disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.

1 Sección 3.- Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta ley
2 fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto
3 dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta ley. El efecto de dicha
4 sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la
5 misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.

6 Sección 4.- Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.